



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1285/2025
מס' בקשה: 5/177/2026
מס' בקשה: 5/481/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

וקנין מיכאל חיים
ארץ חפץ 102, ירושלים
טל': 0546861586

המבקש:

נגד

דרור מיכאלי ניהול ואחזקה בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד חיימוביץ רוז
באכר זאב 17, תל אביב - יפו
טל': 0503847145

המשיבה:

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה מיום 7.1.2026 שניתן בהעדר הגנה, ובקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל לביצוע פסק הדין.
2. עניינה של התביעה בבית משותף בדרך בן צבי 12 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 1 בגוש 7089 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף כולל 9 מבנים ו-191 דירות.
3. המבקש, הנתבע בהליך העיקרי, מיכאל חיים וקנין (להלן - "המבקש"), נמנה עם בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 108 (להלן - "הדירה").
4. המשיבה, התובעת בהליך העיקרי, חברת דרור מיכאלי ניהול ואחזקה בע"מ (להלן - "המשיבה"), היא מתחזקת הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1285/2025
מס' בקשה: 5/177/2026
מס' בקשה: 5/481/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בכתב התביעה עתרה המשיבה למתן סעד כספי המורה חיוב המבקש בתשלום סך של 9,808 ש"ח, משלא שולם חלקם של הבעלים של הדירה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לתקופה שמחודש יולי 2023 ועד לחודש פברואר 2025 (כולל).
6. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקש ביום 2.11.2025, במסירה אישית, כנתמך באישור מסירה ובתצהיר מבצע המסירה.
7. חרף חלוף המועד הקבוע בדין, לא הגיש המבקש כתב הגנה.
8. ביום 6.1.2026 עתרה המשיבה בבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
9. ביום 7.1.2026 ניתן פסק דין בהעדר הגנה נגד המבקש, המורה חיובו בתשלום סך של 9,808 ש"ח, וכן בתשלום הוצאות משפט הכוללות אגרת תביעה והוצאות מסירה בסך של 835 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בסך של 1,736 ש"ח על פי התעריף המינימלי שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בהתאם להוראות תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "פסק הדין").
10. ביום 25.1.2026 עתר המבקש בבקשה לביטול פסק הדין.
11. בהחלטה מיום 26.1.2026 דחיתי הבקשה על הסף, משהוגשה מבלי שצורף תצהיר תימוכין לטענות העובדתיות שביסודה, כנדרש בהתאם להוראות תקנה 50 לתקנות סדר הדין האזרחי.
12. ביום 29.1.2026 עתר המבקש בבקשה חוזרת לביטול פסק הדין, במצורף לתצהיר תימוכין לטענות העובדתיות שביסוד הבקשה. כנטען בבקשה, המבקש לא הגיש כתב הגנה בשל שגגה, משלטענתו כלשונו, "לאחר קבלת כתב התביעה פניתי לעורכת דין, מסרתי לה את מלוא המסמכים הנוגעים לתיק, והיא הודיעה לי כי היא מטפלת בתביעה ובכל הנדרש מצדי. לאחר מכן נותק הקשר עמה, היא חדלה להשיב לפניותיי, ואני האמנתי בתום לב כי התיק מטופל על ידה. רק בדיעבד נודע לי כי לא הוגש כתב הגנה מטעמי". בנוסף, טען המבקש כי הוא אינו הבעלים היחיד של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1285/2025
מס' בקשה: 5/177/2026
מס' בקשה: 5/481/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירה, משזו מצויה בבעלות משותפת של בני משפחתו של המבקש (יורשים). יתרה מזאת, המבקש אף אינו מתגורר בנכס אלא אחד הבעלים. לפיכך, היה על המשיבה להגיש התביעה נגד כלל הבעלים של הדירה, ובפרט נגד הבעלים המתגורר בפועל בדירה, אשר אמור לשאת הוא בתשלום החוב הנטען. עוד כלשון המבקש, "אין לי כל זיקה בפועל לנכס, אינני מתגורר בו, אינני משתמש בו ואינני מתגורר בעיר תל אביב כלל אלא בירושלים".

13. המשיבה התנגדה לבקשה. כנטען, המבקש אינו מכחיש ביצוע המצאת כתב התביעה וההזמנה לדין לידו כדין. לפיכך, בהעדר פגם בהמצאה, לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. אשר לביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור לבית המשפט, לא הניח המבקש תשתית ראיתית, אפילו לא בדוחק, ללמד סיכויי הגנה לכאוריים, משאין חולק כי המבקש הוא בעלים של הדירה בבית המשותף. אשר לסיבה למחדל באי הגשת כתב הגנה, הרי שאין במסירת מסמכים לעורך דין עלום שם כדי להוות טעם המצדיק ביטול פסק הדין, לרבות בהעדר תימוכין כלשהם לנטען. התעלמות המבקש מדעת מההליך המשפטי עולה כדי מחדל משמעותי ובנסיבות אלה אין לו אלא להלין על עצמו.

14. בתשובה לתגובה, טען המבקש כי מתקיימים התנאים לביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור לבית המשפט. זאת, הן משסיבת המחדל באי הגשת כתב הגנה היא הסתמכות בתום לב על ייצוג משפטי, הן לנוכח סיכויי הגנה טובים, משהדירה מצויה בבעלות משותפת של 7 יורשים, אשר אך אחד מהם, אסף ביטון, מתגורר בה בפועל ומנהל ענייני הדירה. עוד כנטען, "הדירה מצויה בהליך מכירה מורכב ואף שולמו כספים על ידי קונה, כאשר קיימת מחלוקת בין היורשים ביחס לניהול הנכס ולהשלמת העסקה. בנסיבות אלה, קיימת מחלוקת ממשית באשר לזהות החייב בתשלומים הנטענים ובאשר לגובה החוב", כך לשון התשובה.

15. ביום 28.4.2026 הוסיף המבקש ועתר בבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל שנקטה המשיבה לאכיפת ביצוע פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1285/2025
מס' בקשה: 5/177/2026
מס' בקשה: 5/481/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובהתאם להוראת תקנה 50(4) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשות להידחות.

17. תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה סמכות בית המשפט להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור:

"131. ביטול החלטה לפי צד אחד

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".

18. בהתאם להלכה הפסוקה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר "מתחייב מן הצדק", על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית המשפט (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פורסם ב"נבו" (30.5.2021); רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו" (17.4.2019); רע"א 2335/17 לוי נ' יוסף, פורסם ב"נבו" (26.7.2017); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016)).

19. בנסיבות דנן, לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. זאת, משאין חולק כי כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו למבקש כדין וכי אי הגשת כתב הגנה נבע משגגה שנפלה בידו, משלדידו הסתמך על טיפול עורכת דין שאליה פנה בעניין התביעה דנן. למעלה מן הדרוש, אוסיף כי לא הובא כל תימוכין לפניית המבקש לעורכת דין וממילא תימוכין למחדלה הנטען באי הגשת כתב הגנה.

20. בנוסף, לא מצאתי להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור בידי בית המשפט, משסבורני כי אין בבקשה כדי ללמד סיכויי הגנה.

21. בהתאם להלכה הפסוקה, על בית המשפט בהפעילו שיקול הדעת לבחון שני תנאים עיקריים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא הוגש כתב הגנה, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1285/2025
מס' בקשה: 5/177/2026
מס' בקשה: 5/481/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני. עם זאת, הובהר כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת המבקש במעמד צד אחד, אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרוניקס בע"מ, פורסם ב"נבו" (5.11.2020); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פורסם ב"נבו" (22.4.2015); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); רע"א 4164/24 אפל נ' קנצפולסקי, פורסם ב"נבו" (21.5.2024)).

22. במיושם לענייננו, אין חולק כי המבקש נמנה עם בעלים של דירה בבית המשותף, כפי הרישום בפנקס הבתים המשותפים (פנקסי המקרקעין). בנוסף, אין חולק כי הבעלים לא שילמו חלקם היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף במשך שנה ושמונה חודשים (מחודש יולי 2023 ועד לחודש פברואר 2025), החיוב מושא פסק הדין. זאת, חרף החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, בהתאם לחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף.

23. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה ובפסק הדין, בהתקיים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת ובעלי הדירות האחרים המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו והחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1285/2025
מס' בקשה: 5/177/2026
מס' בקשה: 5/481/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין אינה תלויה במידת ההנאה שמפיק בעל דירה ברכוש המשותף בבית המשותף, משזו נובעת מזכות הקניין המשותפת לכלל בעלי הדירות בבית המשותף ברכוש המשותף (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" ((17.1.2021)).

24. בענייננו, המבקש אינו חולק על עצם החיוב מושא פסק הדין בגין אי תשלום חלקם היחסי של הבעלים של הדירה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.

25. אין בטענת המבקש להיותו אך אחד הבעלים של הדירה כדי להקים לו טענת הגנה. זאת, משבהתאם להוראות סעיפים 54 ו-55 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, בעלים משותפים של דירה בבית משותף חייב בתשלום הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, ביחד ולחוד, ללא קשר לשיעור חלקו בדירה. בהלימה, רשאית נציגות הבית המשותף לדרוש קיום החיוב כולו מכל אחד מהבעלים בנפרד, מבלי להידרש לחלוקה פנימית, לרבות ליריבות ככל שיש בין הבעלים לבין עצמם. זאת, מבלי לגרוע מהזכות העומדת לחייב שנשא בתשלום כאמור להיפרע חלקם של שותפיו במקרקעין בחיוב זה, לרבות מכוח הוראות סעיף 32 בפרק ה' לחוק המקרקעין (ראו גם: עש"א (מחוזי חיפה) 27557-12-22 רגואן נ' נציגות הבית המשותף ברחוב הלל 58 חיפה, פורסם ב"נבו" ((4.1.2023)).

26. כך בענייננו, משאין בטענת המבקש בדבר מחלוקת פנימית שבין הבעלים (היורשים) של הדירה בעניין החיוב מושא פסק הדין, כדי לאיין החיוב שהושת על המבקש, אחד הבעלים של הדירה, בגדרי פסק הדין. זאת, כאמור, משאין במחלוקת פנימית זו כדי לגרוע כהוא זה חבות הבעלים, ביחד ולחוד, בתשלום מלוא חלקה של הדירה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, במועד וכסדרו, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. יפים בהקשר זה דברי חברי, כבוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1285/2025
מס' בקשה: 5/177/2026
מס' בקשה: 5/481/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המפקח על רישום מקרקעין בפתח תקווה, מאיר פורת, בהחליטו לדחות טענה כי על נציגות בית משותף לחשב החיוב בהוצאות החזקה בהתאם לחלקם היחסי של בעלים של דירה בבית משותף, בקבעו לאמור: "הטלת נטל כזה על הנציגות היא בלתי סבירה ובלתי מעשית. תפקידה של הנציגות הוא לדאוג להחזקת הרכוש המשותף ולגבות את התשלומים הנדרשים לשם כך, ולא לשמש כבוררת או כגורם חוקר בסכסוכי ירושה או חלוקת רכוש פנימיים בין בעלי הדירות שממילא היא אינה צד להם. ... חלוקת הנטל הפנימית בין היורשים היא עניין שלהם בלבד, ואין בה כדי להשליך על חובתם המלאה כלפי הנציגות" (תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/423/2025 נציגות הבית המשותף ברחוב הבנים 11 כפר סבא נ' עזים מזלומיניאן, פורסם ב"נבו" (16.6.2026)).

27. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות הבקשה לביטול פסק הדין.
28. בהלימה, הנני לדחות הבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל שנקטה המשיבה לאכיפת ביצוע פסק הדין.
29. לפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ' אב תשפ"ו, 3 אוגוסט 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו